

🔖 Tankönyv: 1. lecke: A Közel-Kelet civilizációi, 10-11. oldal.

Idő és hely: a **Kr. e. 18. században**, az ókori **Közel-Keleten** járunk. Hammurapi **Babilon** királya volt; a város Mezopotámiában, az Eufrátesz mellett, a **mai Irak területén** feküdt.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Hammurapi** babiloni király volt a Kr. e. 18. században; törvényeit ékírással kőoszlopra vésték.
> - Fő elve a **talió-elv**: "szemet szemért, fogat fogért"; mellette megjelenik a **kártérítés** (az okozott kár megtérítése).
> - A büntetések nagyon **szigorúak** voltak, és a tettes és a sértett **társadalmi helyzetétől** függtek (előkelő, közrendű szabad, félszabad vagy rabszolga); védték a **tulajdont**; a család **apai fennhatóság** alatt állt.
> - A **szokásjog** a közösség által kötelezőnek elfogadott szokásokon alapul.
>
> 💡 🤓 gépi magyarázat
> - Hammurapi gyűjteménye a szokásjoggal szemben írásba foglalt (**kodifikált**), konkrét esetekhez rendelt ítéleteket rögzít; ezek mintául szolgáltak a további ítéletekhez. A jogfejlődés egyszerűsített modelljében a szóbeli hagyomány és a kötelező érvényű, általános írott törvények közötti átmenetet szemlélteti.
>
> 📗 A tankönyv alapján
> - Ma is használt jogi fogalmak: per, vádló, tanú, bizonyítás, kártérítés.

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Az ókori Kelet

Hammurapi törvénykönyve az egyik legrégebbi írásban fennmaradt törvénygyűjtemény. Mezopotámia babiloni korszakából való. Szabályai megmutatják, hogyan védték a tulajdont, hogyan büntették a testi sértést, és miért számított az emberek társadalmi helyzete.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Hol és mikor?

🗓️ Óra: szept., szept. 18.

A Kr. e. 18. században Babilon Mezopotámia legfontosabb központjává vált.

> Hammurapi uralma alatt egyesítette Mezopotámiát. Törvényeit ékírással egy több mint két méter magas, fekete kőoszlopra vésték. Az oszlopot a Kr. e. 12. században egy elámi király hadizsákmányként Szúzába, a mai Irán területére vitte; itt találták meg 1901-ben. Ma a párizsi Louvre-ban látható.
>
> ➕ gépi kiegészítés
>
> **Samas napistent** az igazságosság isteneként is tisztelték. Hammurapi azt hirdette, hogy Samastól kapta a jogot az igazságszolgáltatásra. Ezzel az isteni felhatalmazással indokolta törvénykezését, és erősítette törvényeinek tekintélyét.
>
> 💡 gépi magyarázat

> Babilon nevét a Biblia **Bábel tornyáról** szóló történetéből is ismerheted. Ezt a történetet Babilon hatalmas zikkuratjával, vagyis toronytemplomával szokás összekapcsolni. A bibliai elbeszélés vallási hagyomány, nem Hammurapi korának pontos építészeti leírása.
>
> 💡 gépi magyarázat

Miért fontos, hogy leírták?

> A **szokásjog** a közösség által kötelezőnek elfogadott szokásokra épül. Az írásba foglalás rögzített hivatkozási alapot ad: könnyebb összevetni, milyen ítéletet hoznak hasonló esetekben. Így a bíró kevésbé dönthetett a saját tetszése szerint, vagyis önkényesen. Ez önmagában nem garantált igazságos bíráskodást, és nem jelentette, hogy mindenki tudott olvasni.
>
> 💡 gépi magyarázat

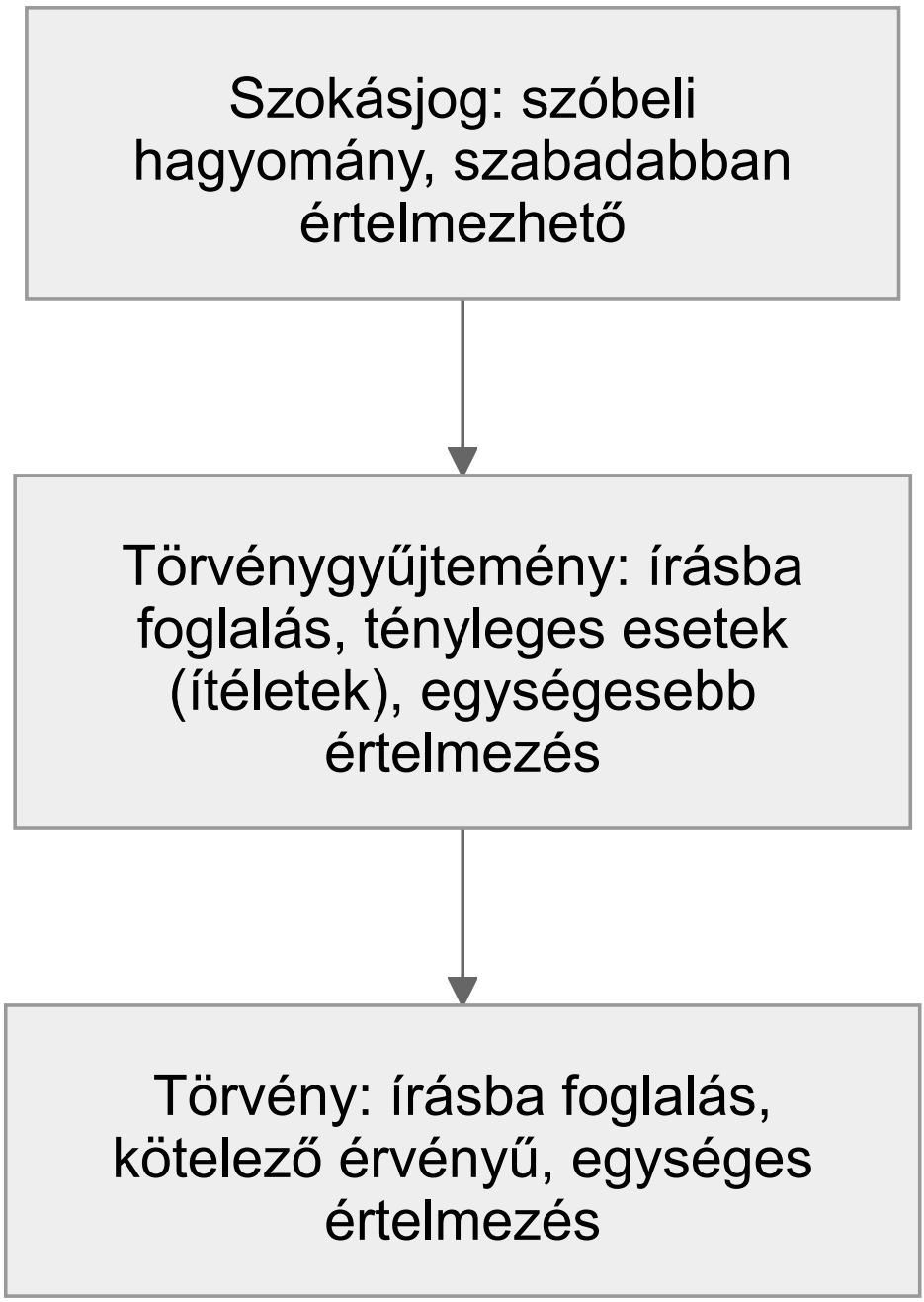
> Hammurapi gyűjteménye még nem mai értelemben vett törvénykönyv. **Konkrét esetekhez rendel ítéleteket**: például megnevezi a testi sértést, majd az érte járó büntetést. Az ilyen ítéletminták támpontot adhattak hasonló ügyek eldöntéséhez. A gyűjteményből a kor társadalmi és tulajdonviszonyait is megismerhetjük.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Az írott jog kialakulását az alábbi **egyszerűsített modell** foglalja össze. A nyilak a szabályok egyre pontosabb rögzítését szemléltetik.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A **szokásjogot** a közösség írásba foglalás nélkül is kötelezőnek fogadja el. A modellben a **törvény** kötelező erejét az állami előírás adja. Az **egységes értelmezés** azt a célt jelenti, hogy ugyanazt a szabályt hasonló ügyekben következetesen alkalmazzák; ehhez az írott szöveget is értelmezni kell. Az írásba foglalás nem jelent egyenlő jogokat: a szabályok társadalmi csoportonként eltérhetnek. A három szakasz tanulási vázlat, nem minden társadalom azonos története.
>
> 💡 gépi magyarázat



Szövegesen: a modell a szóban továbbadott szokásoktól az írásba foglalt ítéletmintákon át az általános, kötelező szabályokig vezet. Hammurapi gyűjteményét a középső szakasz szemlélteti. A társadalom rétegződése, a gazdasági kapcsolatok bővülése és az állam

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

kiépülése egyaránt növelte a rögzített szabályok jelentőségét. Az írásba foglalás idegen szóval **kodifikáció**.

📗 A tankönyv alapján

Mit tartalmaz? A törvénykönyv jellemzői

A törvénygyűjtemény fő jellemzői a következők. A zárójeles számok a gyűjtemény számozott pontjait, más néven paragrafusait jelölik.

- Fejlett jogélet: kidolgozott szabályok, perek és bíráskodás; a jog írásban rögzített.
- A tulajdon védelme.
- "Szemet szemért" elv, más néven talió-elv (196., 200.).
- Az okozott kár megtérítése (198., 201.).
- Nagyon szigorú büntetések (22.).
- A család apai fennhatóság alatt áll (195.).
- Különböző társadalmi helyzet - eltérő büntetési tétel.
- Megjelennek a ma is használt jogi fogalmak: kártérítés, bizonyítás, vádló, tanú, per.

> **Talió** esetén az elkövető ugyanazt a testi sérelmet szenvedi el, amelyet ő okozott. **Kártérítés** esetén az okozott kárért fizetnie kell.
>
> 💡🤖 gépi magyarázat

> A kártérítést ezüstben, súly szerint mérték, mert pénzérme még nem volt. A **mina** súlyegység, kb. 500 g; egy mina ezüst tehát kb. fél kiló ezüst.
>
> ➕🤖 gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A törvények a társadalmi helyzet szerint különböztettek: az **előkelők**, a **közrendű szabadok**, a **félszabadok** és a **rabszolgák** jogai és védelme eltért. A példák megértéséhez két helyzetet különböztess meg: a **szabadok rendjéhez tartozó embert** és az alacsonyabb jogállású **muskénumot**, vagyis félszabadot. A muskénum nem rabszolga.

Az egyes szabályokból látszik, mit védtek, és milyen következménnyel járt a szabály megszegése:

Paragrafus	Tartalma (röviden)	Melyik jellemzőt mutatja?
22.	a rabláson, vagyis erőszakos elvételen rajtakapott tettest halállal büntetik ⚠️ gépi javítás	szigorú büntetés, tettenérés
195.	ha a fiú megüti az apját, levágják a kezét	apai fennhatóság
196.	ha valaki egy (vele egyenrangú) szabad ember szemét kiüti, az ő szemét is kiütik	talió-elv
197.	ha egy szabad ember a szabadok rendjéhez tartozó ember csontját töri el, az ő csontját is eltörik	talió-elv
198.	ha egy muskénum szemét üti ki vagy csontját töri el, egy mina ezüstöt fizet[1] ➕ gépi kiegészítés	kártérítés, eltérő büntetés
200.	ha egy vele egyenrangú ember fogát üti ki, az ő fogát is kiütik	talió-elv
201.	ha egy muskénum fogát üti ki, egyharmad mina ezüstöt fizet	kártérítés, eltérő büntetés

📗 A tankönyv alapján

További szabályok a tulajdonról, a bizonyításról és az öntözésről:

Pont	Tartalma (röviden)	Mit mutat?
1.	aki gyilkossággal vádol valakit, de nem bizonyítja, azt megölik	a vádlónak bizonyítania kell
8.	aki ökröt, juhot, disznót lop a templomtól vagy a palotától, harmincszorosan fizet, a muskénumtól tízszeresen	a tulajdon védelme, rang szerinti különbség
53.	aki nem erősíti meg a gátját, és miatta víz alá kerül a föld, megfizeti az elpusztult gabonát	az öntözés fontossága
199.	aki egy rabszolga szemét szúrja ki, a rabszolga árának felét fizeti	a rabszolga a gazdája tulajdona

📗 A tankönyv alapján

A 196. és a 198. pont együtt mutatja a rangtól függő büntetést. A 22. pont a vagyon védelmét súlyos büntetéssel szolgálta. Az 53. pontból az öntözés közös felelőssége is látszik: egy gát elhanyagolása a szomszédok termését is tönkretehette.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A fontos elvek elmagyarázva

> A **"szemet szemért, fogat fogért"** név nem csak szem- és fogsértésre utal: a talió-elv csonttörésre is vonatkozott. A **197. pont** szerint, ha egy szabad ember a szabadok rendjéhez tartozó ember csontját törte el, az ő csontját is eltörték.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> Az alábbi ábra a 197. és a 198. pontot veti össze: ugyanazért a csonttörésért a sértett társadalmi helyzetétől függően talió vagy ezüstben fizetett kártérítés járt.
>
> 💡 🤖 gépi magyarázat



A 197. pont a taliót, a 198. pont az egy mina ezüsttel történő kártérítést szemlélteti. A szereplők és a környezet illusztrációk.

Az ábra megnyitása nagy méretben

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Talió-elv:** a büntetés ugyanolyan kárt okoz a tettesnek, amilyet ő okozott: "szemet szemért, fogat fogért". Ma ez kegyetlennek tűnik, de akkor korlátot is jelentett: a sértett nem állhatott bosszút nagyobb kárral, mint amit elszenvedett.
- **Kártérítés:** a tettes nem ugyanazt a sérülést kapja, hanem fizet a kárért. Ma is így van: például ha valaki eltöri a szomszéd ablakát, ki kell fizetnie.
- **Eltérő büntetés rang szerint:** a 196. és a 198. pont összevetése mutatja. Ha egyenrangú szabad ember szemét ütik ki, a tettes szemét is kiütik; ha egy muskénumét (félszabadét), elég fizetni. Tehát ugyanazért a tettért más a büntetés attól függően, ki a sértett.
- **Apai fennhatóság:** az apa a családtagjai felett szinte tulajdonosként rendelkezett. Adóssága miatt a feleségét vagy a gyermekét is szolgálatra adhatta a hitelezőnek, vagyis annak, akinek tartozott (117. pont). Ez a szolgálat három évig tarthatott. A 195. pont külön védte az apát a fia bántalmazásával szemben.[2]

💡 gépi magyarázat

A jogi eljárásokhoz kapcsolódó fogalmak segítenek megérteni, hogyan bíráltak el egy ügyet:

Fogalom	Jelentése
per	jogvita a bíróság előtt
tettenérés	a tett végrehajtása közben leplezik le az elkövetőt
bizonyítás	az állítások alátámasztása bizonyítékokkal, például tárgyakkal vagy tanúvallomással 💡 gépi magyarázat
tanú	a perben elhangzó állításokat igazoló vagy cáfoló személy

📗 A tankönyv alapján

A **vádló** az, aki valaki ellen vádat emel. A **kiskorú** olyan személy, aki életkora miatt még nem rendelkezik a felnőttek teljes jogi önállóságával; a gyűjtemény róla is külön rendelkezett.

💡 gépi magyarázat

A büntetéseknek és végrehajtásuknak több céljuk és módjuk volt:

- **Cél:** az élet és a vagyon védelme.
- **Módszer:** megtorlás, kártalanítás, "szemet szemért, fogat fogért".
- **A végrehajtás célja:** az elrettentés; **eszközei:** halál, csonkítás, vagyonelkobzás.

A **talió** testi megtorlást alkalmazott. A **kártérítés** a veszteség pótlását írta elő újabb testi sérülés okozása helyett; ebből a szempontból **előrelépés a jog fejlődésében**. Ez értékelési szempont, nem a két megoldás megjelenésének időrendje. Hammurapi gyűjteményében egymás mellett szerepeltek; a társadalmi helyzet befolyásolta, melyiket alkalmazták.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A szigorú büntetések között halálbüntetés és csonkítás is szerepelt, de számos rendelkezés fizetést vagy kártérítést írt elő. Az apa hatalmát is korlátozhatták szabályok: ha ki akarta zárni a fiát az örökségből (ez a **kitagadás**), az indokát bírónak kellett megvizsgálnia.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Adósság és társadalmi kiszolgáltatottság

🗓️ Óra: szept. 18.

A társadalmi helyzet eltérő jogokat és védelmet jelentett. Megkülönböztették az előkelőket, a közrendű szabadokat, a félszabadokat és a rabszolgákat. Az adósság szabad embereket is szolgálatra kényszeríthetett.

> **Adós** az, aki tartozik; **hitelező** az, akinek tartoznak. Az **adósrabszolgaság** adósság miatt kialakuló személyes függés és kényszerű munkavégzés. Az 54. pont a meg nem térített kár súlyos következményét, a 117. pont az adósság miatti szolgálat időbeli korlátozását mutatja.
>
> 💡 gépi magyarázat

> Az **54. pont** az 53. pontban leírt gátszakadáshoz kapcsolódik. Ha a felelős nem tudja megtéríteni az elpusztult gabonát, őt rabszolgának, vagyonát pedig áruba bocsátják, és az árából kárpótolják a károsultakat.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> A **117. pont** szerint az adósság miatt szolgálatra átadott adós, felesége, fia vagy lánya három évig dolgozik a hitelezőnél, és a negyedik évben felszabadul.[2]
>
> 📗 A tankönyv alapján

Amit érdemes megjegyezni

🗓️ Óra: szept.

- Hammurapi babiloni király a Kr. e. 18. században; törvényeit kőoszlopra vésték.
- Fő elve a talió-elv: "szemet szemért, fogat fogért".
- A büntetés a társadalmi helyzettől függött.
- Sok ma is használt jogi fogalom (tanú, per, bizonyítás) már itt megjelenik.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Ki volt Hammurapi, és mikor élt?

2. Miért fontos, hogy a szabályokat leírták?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

3. Mi a talió-elv? Melyik pontok mutatják?

4. Hogyan mutatja a 196. és a 198. pont, hogy a büntetés rangtól függött?

5. Miben különbözik a kártérítés a taliótól?

6. Mit jelent a kodifikáció, és mit rögzített Hammurapi gyűjteménye?

7. Mit jelent a vádló, a tanú és a kártérítés?

8. Milyen következménye lehetett a meg nem térített kárnak, és meddig tartott a 117. pont szerinti adósságszolgálat?

Források

1. Christine Hayes: Introduction to the Old Testament (Hebrew Bible), Lecture 10 (Yale University) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²

2. Yale Law School, Avalon Project: Code of Hammurabi (L. W. King fordítása) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Ki volt Hammurapi, és mikor élt?

Babiloni király a Kr. e. 18. században; egyesítette Mezopotámiát. A törvényeit egy több mint két méter magas kőoszlopra vésték.

2. Miért fontos, hogy a szabályokat leírták?

A rögzített szöveg hivatkozási alapot ad a hasonló esetek összevetéséhez: a bíró kevésbé dönthetett a saját tetszése szerint. Ez azonban nem garantálta, hogy minden döntés igazságos.

3. Mi a talió-elv? Melyik pontok mutatják?

A büntetés ugyanolyan kárt okoz a tettesnek, amilyet ő okozott: "szemet szemért, fogat fogért". A 196. pont a szem, a 200. pont a fog sérülésére példa.

A 197. pont a csonttörésre alkalmazza a taliót.

📗 A tankönyv alapján

4. Hogyan mutatja a 196. és a 198. pont, hogy a büntetés rangtól függött?

Ha valaki egy egyenrangú szabad ember szemét üti ki, az ő szemét is kiütik (196.).

📗 A tankönyv alapján

Ha egy muskénumét (félszabadét), egy mina ezüstöt fizet (198.).[1]

➕ gépi kiegészítés

5. Miben különbözik a kártérítés a taliótól?

A tettes nem ugyanazt a sérülést kapja, hanem fizet a kárért.

A kártérítés a veszteség pótlását írja elő újabb testi sérülés okozása helyett; ebből a szempontból előrelépés a jog fejlődésében. Ez értékelés, nem időrend: a talió és a kártérítés Hammurapi gyűjteményében egymás mellett szerepelt, alkalmazásuk a társadalmi helyzettől is függött.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Mit jelent a kodifikáció, és mit rögzített Hammurapi gyűjteménye?

A kodifikáció a jog írásba foglalása. Hammurapi gyűjteménye konkrét esetekhez rendelt ítéleteket. A jog kialakulásának egyszerűsített modelljében ez a szokásjog és az általános írott törvények közötti szakaszt szemlélteti.

📗 A tankönyv alapján

7. Mit jelent a vádló, a tanú és a kártérítés?

A vádló valaki ellen vádat emel; a kártérítés az okozott kár megtérítése.

💡 gépi magyarázat

A tanú a perben elhangzó állításokat igazolja vagy cáfolja.

📗 A tankönyv alapján

8. Milyen következménye lehetett a meg nem térített kárnak, és meddig tartott a 117. pont szerinti adósságszolgálat?

Az 54. pont szerint, aki a gátszakadás kárát nem tudja megtéríteni, azt rabszolgának, vagyonát áruba bocsátják, és az árából kárpótolják a károsultakat.

📗 A tankönyv alapján

A 117. pont az adósság miatt szolgáló családtagok három év utáni felszabadításáról rendelkezik.

📗 A tankönyv alapján

Részletesen.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/